



Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

SOLUÇÃO DE CONSULTA TRIBUTÁRIA Nº 1/2026/SEFAZ/CONAF/DPAF
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS

PROCESSO: 22101.003087/2024.57

CONSULENTES: BRASFERRO COM. IND. IMP. E EXP. LTDA

CNPJ: 84.054.329/0001-25

ENDEREÇO: Av. Glaycon de Paiva, 2304, Bairro Pricumã, Boa Vista/RR

EMENTA: ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ANTECIPAÇÃO COM ENCERRAMENTO DE TRIBUTAÇÃO. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA DE FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DEDUÇÃO DO ICMS CORRESPONDENTE À OPERAÇÃO PRÓPRIA DO REMETENTE. CRITÉRIO DE CÁLCULO. CONSULTA RESPONDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Processo Especial de Consulta formulado por **BRASFERRO COM. IND. IMP. E EXP. LTDA.**, pessoa jurídica estabelecida em Boa Vista/RR, inscrita nesta Secretaria de Estado da Fazenda, com CNAE principal 4744-0/99 – Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral.

A consulente relata que adquire, para revenda, mercadorias de diversos fornecedores estabelecidos em outras unidades da Federação e optantes pelo Simples Nacional. Informa que, por ocasião da internalização das respectivas notas fiscais no Estado de Roraima, tem verificado divergências quanto ao crédito de ICMS considerado para abatimento na apuração do imposto devido por substituição tributária, havendo situações em que referido crédito não é reconhecido ou, quando reconhecido, é aplicado segundo critérios que entende não serem uniformes.

Segundo relata, em determinadas situações, para fins desse abatimento, considera-se o valor resultante da aplicação da alíquota interestadual aplicável às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional, com fundamento no art. 13, § 5º, da Lei Complementar nº 123/2006; em outras, considera-se apenas o crédito correspondente ao ICMS efetivamente devido pelo remetente optante pelo Simples Nacional, nos termos do art. 23, § 1º, do mesmo diploma.

Diante da divergência, formula os seguintes quesitos:

“1. Nas aquisições de mercadorias para revenda, oriundas de diversos fornecedores interestaduais que são optantes pelo Simples Nacional, quando as notas fiscais são internalizadas pela Sefaz de Roraima (RR), a questão da concessão do crédito do ICMS. A dúvida é se, para a concessão desse crédito, a alíquota interestadual será calculada com base nas alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional? Caso contrário, é necessário detalhar os critérios aplicáveis à concessão do crédito do ICMS.”

“2. A Sefaz de Roraima (RR) concederá o crédito do ICMS para todos os CSOSNs presentes nas notas fiscais de compra para revenda, ou existirá um critério específico para isso? Caso haja critérios específicos, por favor, detalhe-os e informe quais CSOSNs serão elegíveis para o crédito do ICMS.”

No curso da tramitação, a empresa **BRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, integrante do mesmo grupo econômico, apresentou petição intercorrente reiterando a controvérsia objeto da consulta e acrescentando argumentos em favor da aplicação, no cálculo do imposto devido por substituição tributária, do critério previsto na legislação do Simples Nacional.

A manifestação superveniente é considerada como elemento adicional de instrução, sem alteração da identificação da consultante ou ampliação do objeto da consulta originalmente formulada.

Recebido o processo, os autos foram encaminhados ao Contencioso Administrativo Fiscal e posteriormente remetidos à Divisão de Procedimentos Administrativos Fiscais, competente para apreciar, conhecer e decidir, em instância única, o Processo Especial de Consulta, nos termos do art. 82 da Lei nº 72, de 30 de junho de 1994.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifica-se que a consulta atende aos requisitos previstos na Lei nº 72/1994 e no Regulamento do Contencioso Administrativo Fiscal, aprovado pelo Decreto nº 856-E/1994, encontrando-se suficientemente delimitadas as questões submetidas à apreciação.

A solução proferida em Processo Especial de Consulta possui os efeitos estabelecidos pela legislação estadual, devendo a interpretação firmada observar a legislação vigente na data da decisão.

No caso em exame, a consultante exerce atividade de comércio varejista de materiais de construção em geral, CNAE 4744-0/99, atividade expressamente relacionada no art. 839-Q do Regulamento do ICMS do Estado de Roraima entre aquelas sujeitas ao recolhimento antecipado do imposto relativo às operações subsequentes.

Dispõe o referido artigo:

“Art. 839-Q. Fica atribuída a responsabilidade pelo recolhimento antecipado do imposto relativo às operações subsequentes, aos estabelecimentos inscritos no Cadastro Geral da Fazenda – CGF, sob os seguintes códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE: [...]

06. Comércio varejista de materiais de construção em geral – CNAE 4744-0/99 [...]

§ 2º O imposto será calculado mediante a aplicação da alíquota vigente para as operações internas, sobre o preço máximo ou único de venda fixado por autoridade competente ou do preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, deduzindo-se o imposto devido na operação anterior.”

A análise desenvolvida nesta solução, portanto, refere-se às mercadorias efetivamente submetidas, no Estado de Roraima, ao regime de antecipação com encerramento de tributação previsto no dispositivo acima. Eventuais operações não alcançadas por esse regime submetem-se à disciplina tributária que lhes for própria e não constituem objeto da presente consulta.

A questão central decorre da necessidade de distinguir o crédito previsto no art. 23 da Lei Complementar nº 123/2006 da parcela correspondente ao imposto da operação anterior que integra a

fórmula de determinação do ICMS devido por substituição tributária ou antecipação com encerramento.

A Lei Complementar nº 123/2006, ao disciplinar o crédito decorrente da aquisição de mercadoria de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, estabelece:

“Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.

§ 1º As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional terão direito a crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização ou industrialização e observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições.

§ 2º A alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o § 1º deste artigo deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ICMS previsto nos Anexos I ou II desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da operação.”

Trata-se de crédito fiscal submetido às condições e limitações próprias do Simples Nacional. Sua utilização pressupõe, dentre outros requisitos, que o adquirente esteja sujeito ao regime normal de apuração e que a aquisição se destine à comercialização ou industrialização, observadas ainda as exigências documentais estabelecidas pela Resolução CGSN nº 140/2018.

O art. 60 da referida Resolução disciplina a indicação, no documento fiscal, da alíquota e do valor do crédito passível de aproveitamento pelo adquirente, enquanto o art. 62 estabelece as hipóteses em que esse crédito não poderá ser apropriado.

A situação objeto da consulta, contudo, possui disciplina específica.

Quando a mercadoria estiver submetida, em Roraima, à antecipação com encerramento de tributação, o valor mencionado pelo art. 839-Q, § 2º, do RICMS/RR como “imposto devido na operação anterior” integra a própria determinação do montante devido ao Estado pela operação subsequente presumida.

Não se trata, nessa hipótese, de apropriação de crédito escritural para posterior compensação com débitos de saída, mas de parcela dedutível da fórmula de cálculo do ICMS devido por substituição tributária ou antecipação.

A disciplina nacional dos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com encerramento de tributação encontra-se estabelecida no Convênio ICMS nº 142, de 14 de dezembro de 2018, incorporado à legislação tributária do Estado de Roraima pelo Decreto nº 28.037-E, de 25 de novembro de 2019.

A cláusula décima terceira do referido Convênio dispõe:

“Cláusula décima terceira. O imposto a recolher por substituição tributária será, em relação às operações subsequentes, o valor da diferença entre o imposto calculado mediante aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas na unidade federada de destino sobre a base de cálculo definida para a substituição e o devido pela operação própria do contribuinte remetente.

§ 1º Para efeitos do disposto nesta cláusula, na hipótese em que o remetente for optante pelo Simples Nacional, deverá ser deduzido, a título de ICMS da operação própria, o resultado da aplicação da alíquota interestadual estabelecida

pelo Senado Federal, nos termos do § 5º do art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006.”

A disposição é específica para a situação discutida na consulta. Havendo operação submetida à substituição tributária ou antecipação com encerramento e sendo o remetente optante pelo Simples Nacional, o valor correspondente à sua operação própria, para efeito de dedução na determinação do imposto, é obtido mediante aplicação da alíquota interestadual estabelecida pelo Senado Federal.

Consequentemente, o percentual efetivo do ICMS devido pelo remetente no âmbito do Simples Nacional, utilizado para a determinação do crédito previsto no art. 23 da Lei Complementar nº 123/2006, **não constitui limite para essa dedução.**

Os dois institutos possuem finalidade e disciplina próprias. De um lado, o art. 23 regula o crédito fiscal passível de apropriação pelo adquirente sujeito ao regime normal. De outro, a cláusula décima terceira do Convênio ICMS nº 142/2018 estabelece o valor a ser considerado como ICMS da operação própria do remetente optante pelo Simples Nacional dentro da fórmula de cálculo do imposto devido por substituição tributária.

A referência feita pelo § 1º da cláusula décima terceira ao § 5º do art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006 reforça o critério de utilização das alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.

O § 5º do art. 13 dispõe:

“§ 5º A diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que tratam as alíneas ‘g’ e ‘h’ do inciso XIII do § 1º deste artigo será calculada tomando-se por base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.”

No caso submetido à análise, entretanto, a norma imediatamente aplicável à dedução da operação própria é a cláusula décima terceira, § 1º, do Convênio ICMS nº 142/2018, incorporada à legislação estadual. A referência ao art. 13, § 5º, da Lei Complementar nº 123/2006 não autoriza confundir essa dedução com o crédito fiscal disciplinado pelo art. 23 do mesmo diploma.

A própria Resolução CGSN nº 140/2018 evidencia a distinção ao disciplinar a determinação do ICMS-ST quando a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional estiver na condição de substituta tributária. Seu art. 28, § 2º, estabelece:

“Art. 28. [...]”

§ 2º Em relação ao ICMS, no que tange ao disposto no § 1º, o valor do imposto devido por substituição tributária corresponderá à diferença entre:

I – o valor resultante da aplicação da alíquota interna do ente a que se refere o § 1º sobre o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou sugerido pelo fabricante, ou sobre o preço a consumidor usualmente praticado; e

II – o valor resultante da aplicação da alíquota interna ou interestadual sobre o valor da operação ou prestação própria do substituto tributário.”

Embora o dispositivo discipline hipótese em que a própria ME ou EPP optante figure como substituta tributária, sua sistemática é compatível com o critério estabelecido pelo Convênio ICMS nº 142/2018: na determinação do imposto devido por substituição tributária, a parcela correspondente à operação própria é calculada mediante aplicação da alíquota interna ou interestadual pertinente, e não pelo percentual efetivo de ICMS apurado no Simples Nacional.

Assim, nas aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas, em Roraima, à antecipação com encerramento de tributação, promovidas por fornecedores optantes pelo Simples Nacional, deverá ser deduzido, a título de ICMS da operação própria do remetente, o resultado da aplicação da alíquota interestadual estabelecida pelo Senado Federal, observadas as características da operação e da mercadoria.

Essa conclusão também permite delimitar adequadamente o segundo quesito formulado pela consulente.

O Código de Situação da Operação no Simples Nacional – CSOSN identifica o tratamento tributário atribuído à operação realizada pelo remetente optante e constitui elemento relevante para a verificação da possibilidade de aproveitamento do crédito fiscal disciplinado pelo art. 23 da Lei Complementar nº 123/2006.

Entretanto, a existência ou não de permissão para apropriação desse crédito específico **não constitui o critério quantitativo da dedução da operação própria na fórmula do ICMS devido por substituição tributária.**

Para essa finalidade, prevalece a disciplina específica da cláusula décima terceira do Convênio ICMS nº 142/2018.

Dessa forma, a ausência de indicação de crédito transferível nos termos do art. 23 da Lei Complementar nº 123/2006 não autoriza, isoladamente, que a operação própria do remetente seja considerada igual a zero na determinação do ICMS devido por substituição tributária.

Naturalmente, o tratamento somente se aplica quando estiverem presentes os pressupostos materiais da operação analisada. Situações em que o documento fiscal revele que o ICMS relativo às operações subsequentes já foi anteriormente retido ou recolhido, bem como outras hipóteses submetidas a disciplina tributária específica, deverão ser examinadas segundo o respectivo regime jurídico, evitando-se nova exigência sobre fato já alcançado pela substituição tributária.

A presente solução limita-se, portanto, aos quesitos formulados pela consulente e às operações sujeitas ao regime de substituição tributária ou antecipação com encerramento de tributação no Estado de Roraima, não abrangendo situações submetidas a tratamento tributário específico ou a outros regimes de apuração.

RESPOSTA

1. Nas aquisições de mercadorias para revenda, oriundas de diversos fornecedores interestaduais que são optantes pelo Simples Nacional, quando as notas fiscais são internalizadas pela Sefaz de Roraima (RR), a questão da concessão do crédito do ICMS. A dúvida é se, para a concessão desse crédito, a alíquota interestadual será calculada com base nas alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional? Caso contrário, é necessário detalhar os critérios aplicáveis à concessão do crédito do ICMS?

Sim, quando a mercadoria estiver efetivamente sujeita, no Estado de Roraima, ao regime de substituição tributária ou antecipação com encerramento de tributação.

Nessa hipótese, para fins de determinação do imposto devido, a parcela correspondente ao ICMS da operação própria do remetente optante pelo Simples Nacional será calculada mediante aplicação da alíquota interestadual estabelecida pelo Senado Federal sobre o valor da operação própria, nos termos da cláusula décima terceira, § 1º, do Convênio ICMS nº 142/2018.

Essa dedução integra a própria fórmula de cálculo do ICMS devido por substituição tributária ou antecipação e não se confunde com o crédito fiscal previsto no art. 23 da Lei Complementar nº 123/2006, razão pela qual não se encontra limitada ao percentual efetivo de ICMS devido pelo remetente no âmbito do Simples Nacional.

2. A Sefaz de Roraima (RR) concederá o crédito do ICMS para todos os CSOSNs presentes nas notas fiscais de compra para revenda, ou existirá um critério específico para isso? Caso haja critérios específicos, por favor, detalhe-os e informe quais CSOSNs serão elegíveis para o crédito do ICMS.

Não. O tratamento tributário não decorre exclusivamente do CSOSN informado no documento fiscal, devendo ser considerada a natureza da operação por ele representada e a disciplina tributária aplicável ao caso concreto.

Para fins do crédito previsto no art. 23 da Lei Complementar nº 123/2006, somente haverá direito ao aproveitamento quando a operação admitir a transferência do crédito e forem atendidos os demais requisitos previstos na referida Lei Complementar e na Resolução CGSN nº 140/2018. Nesse contexto, os CSOSNs 101 e 201 identificam operações com permissão de crédito, sem prejuízo da verificação dos demais pressupostos legais.

Essa permissão, entretanto, refere-se ao crédito correspondente ao ICMS efetivamente devido pelo remetente no âmbito do Simples Nacional e não se confunde com a parcela correspondente à operação própria do remetente utilizada na determinação do ICMS devido por substituição tributária ou antecipação com encerramento, cuja apuração observa a disciplina específica da cláusula décima terceira do Convênio ICMS nº 142/2018.

Além disso, a utilização de CSOSN indicativo de cobrança, retenção ou recolhimento do ICMS por substituição tributária exige a verificação do tratamento já conferido à operação. Assim, nas operações classificadas no CSOSN 201, por exemplo, deverá ser verificado se o ICMS-ST relativo às operações subsequentes já foi regularmente calculado e recolhido pelo remetente, hipótese em que não caberá nova exigência do imposto sobre a mesma cadeia de operações.

Portanto, o CSOSN não deve ser utilizado isoladamente como parâmetro para definir a dedução da operação própria na apuração realizada pelo sistema Fronteira. Nas hipóteses em que caiba ao destinatário estabelecido em Roraima o recolhimento da antecipação com encerramento, a parcela correspondente à operação própria do remetente optante pelo Simples Nacional observará o critério estabelecido na cláusula décima terceira, § 1º, do Convênio ICMS nº 142/2018.

DESPACHO DECISÓRIO

Dê-se ciência à consulente, nos moldes do art. 47, inciso III, alínea “a”, e § 7º, do Decreto nº 856-E/1994.

Dê-se ciência ao Presidente do Contencioso Administrativo Fiscal.

Encaminhem-se os autos à Diretoria do Departamento da Receita para conhecimento e adoção das providências administrativas cabíveis quanto à observância do entendimento firmado nas operações submetidas à sistemática examinada nesta Solução de Consulta, sem prejuízo da verificação dos pressupostos materiais e documentais de cada operação.

Após, arquivem-se os autos na repartição de origem, nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei nº 72/1994.

Boa Vista/RR, 25 de agosto de 2026.

(assinatura eletrônica)

OSWALDO VEIGA DE LARA MENDES

Chefe da Divisão de Procedimentos Administrativos Fiscais
Matr. 044018282



Documento assinado eletronicamente por **Oswaldo Veiga de Lara Mendes, Chefe da Div. de Proc. Adm. Fiscais**, em 25/08/2026, às 21:16, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço <https://sei.rr.gov.br/autenticar> informando o código verificador **23901925** e o código CRC **6C1B135A**.

22101.003087/2024.57

23901925v15

Criado por 31847368816, versão 15 por 31847368816 em 25/08/2026 21:14:57.